

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9656/2539

นาย หย่วน แซ่ห่าน
โดยนายพิชิต พาหุสัจจะลักษณะ ผู้เช่า
เป็นคู่ความแทน

โจทก์

โจทก์

นางสาว มลิวรรณ สงวนศักดิ์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204, มาตรา 378 (3), มาตรา 381

สัญญาจะซื้อจะขายข้อ1กำหนดว่าจำเลยจะไปทำการโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ในวันที่27ธันวาคม2533และข้อ5กำหนดว่าจำเลยจะต้องดำเนินการจัดการให้ผู้ถืออาศัยหรือทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทออกไปจากที่ดินพิพาททั้งหมดด้วยเมื่อปรากฏว่าในวันนัดโอนโจทก์มีเงินค่าที่ดินพร้อมที่จะชำระให้แก่จำเลยเหตุที่ไม่มีการโอนที่ดินพิพาททั้งๆที่โจทก์และจำเลยได้ไปสำนักงานที่ดินในวันนัดโอนเนื่องจากจำเลยยังมิได้จัดการให้ช. รือถอนบ้านและออกไปจากที่ดินพิพาทจำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อจะขาย การที่จำเลยได้ปฏิบัติตามสัญญาในข้อที่ว่าจะไปทำการโอนที่ดินพิพาทในวันนัดโอนแล้วเพียงแต่จำเลยจัดการให้ผู้อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ออกไปจากที่ดินพิพาทล่าช้าไปบ้างนั้นแม้เป็นการผิดสัญญาแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่จะถือว่าเป็นการละเลยไม่ชำระหนี้เสียทีเดียวอันจะเป็นผลให้จำเลยต้องส่งคืนเงินมัดจำให้แก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา378(3)อีกทั้งตามสัญญาจะซื้อจะขายก็มิได้กำหนดว่าถ้าฝ่ายจำเลยผิดสัญญาให้สัญญาจะซื้อจะขายเป็นอันเลิกกันและโจทก์ก็ยังมิได้บอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทแต่อย่างใดเมื่อจำเลยจัดการให้ผู้ที่อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ออกไปจากที่ดินพิพาทแล้วจำเลยสามารถโอนที่ดิน

พิพาทให้โจทก์ได้ชำระหนี้ไม่เป็นการพ้นวิสัยโจทก์จึงเรียกมัดจำ
จำนวน500,000บาทคืนจากจำเลยไม่ได้ ส่วนค่าเสียหายซึ่งสัญญาจะซื้อจะขาย
กำหนดว่าถ้าผู้จะขายเป็นฝ่ายผิดสัญญาผู้จะขายยอมให้ผู้จะซื้อฟ้องศาลบังคับคดีได้
ทันทีและยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้จะซื้ออีกส่วนหนึ่งเป็นจำนวน1,000,000บาท
นั้นค่าเสียหายดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเบี้ยปรับซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาและเป็นเบี้ยปรับ
ซึ่งจำเลยผู้เป็นลูกหนี้สัญญาจะให้เมื่อตนไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องตามสมควรกล่าวคือไม่
ชำระหนี้ให้ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจึงเป็นเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา381จำเลยผิดสัญญาโดยไม่จัดการให้ผู้ที่เป็นอาศัยหรือทำประโยชน์
ออกไปจากที่ดินพิพาทก่อนวันนัดโอนนอกจากโจทก์จะมีสิทธิเรียกให้จำเลยโอนที่ดิน
พิพาทอันเป็นการชำระหนี้แล้วโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ยังมีสิทธิเรียกเอาเบี้ยปรับตาม
สัญญาจากจำเลยได้ด้วยแต่เบี้ยปรับที่กำหนดไว้1,000,000บาทนั้นสูงเกินส่วนที่ศาล
ชั้นต้นลดเบี้ยปรับที่จำเลยต้องชดใช้ให้โจทก์ลงเหลือ100,000บาทเป็นจำนวนที่
สมควรแล้ว ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยชำระค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับเมื่อ
ใดถือว่าจำเลยผิดนัดนับแต่วันฟ้องโจทก์จึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยสำหรับเบี้ยปรับจาก
จำเลยนับแต่วันฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 โจทก์กับจำเลยทำสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.)เลขที่ 687 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบล
ลำনারายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในราคา 3,456,750 บาท โดยจำเลยใน
ฐานะผู้จะขายต้องจัดการให้ผู้ที่เป็นอาศัยหรือทำประโยชน์ออกไปจากที่ดินทั้งหมด และ
อนุญาตให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้จะซื้อเข้าปรับปรุงที่ดินได้ทันทีโจทก์ชำระมัดจำให้จำเลยใน
วันทำสัญญาแล้วเป็นเงิน 500,000 บาท ส่วนราคาที่เหลือตกลงชำระกันในวันนัดโอน

วันที่ 27 ธันวาคม 2533 ตามสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อขายเอกสารท้ายฟ้อง เมื่อถึงวันนัดจำเลยผิดสัญญาโดยไม่สามารถจัดการให้ผู้ที่อาศัยหรือทำประโยชน์ออกไปจากที่ดิน โจทก์จึงไม่ยอมรับโอนที่ดินนั้น ขอให้บังคับจำเลยจำเลยคืนเงินมัดจำ 500,000 บาท กับชดใช้ค่าเสียหาย 1,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดสัญญาถึงวันฟ้องเป็นเงิน 22,500 บาท และนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่มีเงินชำระราคาที่เหลือ โจทก์สามารถเข้าครอบครองที่ดินได้เพราะมีเพียงบ้านเป็นกระต๊อบเล็ก ๆ สำหรับคนอยู่เพื่อดูแลที่ดินเท่านั้นตามสัญญาจะซื้อจะขาย ข้อ 4 โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายโดยไม่ยอมรับโอนที่ดิน ทั้งโจทก์ก็ได้บอกกล่าวให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาก่อน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหาย นอกจากนี้โจทก์ยังเป็นคนต่างด้าวซึ่งตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่อาจรับโอนกรรมสิทธิ์หรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สัญญาจะซื้อจะขายจึงเป็นโมฆะเพราะมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาให้จำเลยชำระเงิน 600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2533 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ไม่มีข้อโต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า จำเลย เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 687 ตำบลลำ นารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ที่พิพาท เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 โจทก์ซึ่งเป็นคนต่างได้ตกลงจะซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยในราคา 3,456,750 บาท โดยจำเลยได้รับเงินมัดจำไปแล้ว 500,000 บาท ราคาที่เหลือชำระกันในวันนัดโอน วันที่ 27 ธันวาคม 2533 และจำเลยต้องจัดการให้ผู้ที่อาศัยหรือทำประโยชน์ออกไป จากที่ดินพิพาททั้งหมดกับอนุญาตให้โจทก์เข้าปรับปรุงที่ดินได้ทันที ปรากฏหลักฐาน ตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.3 แต่เมื่อถึงวันนัดโอนก็ยังมีบ้านของ นายชิตปุ่นศรี ปลุกอยู่บนที่ดินพิพาท ตามภาพถ่ายหมายเลข จ.2 และ จ.5 และไม่มีการ โอนที่ดินกัน คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา และโจทก์ มีสิทธิได้รับเงินมัดจำคืน กับเรียกค่าเสียหายจากจำเลยหรือไม่ ปัญหาตามฎีกาของ โจทก์ข้อแรกว่า จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่ เห็นว่า สัญญาจะซื้อจะขายเอกสาร หมายเลข จ.3 ข้อ 1 กำหนดว่า จำเลยจะไปทำการโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ในวันที่ 27 ธันวาคม 2533 และข้อ 5 กำหนดว่า จำเลยจะต้องดำเนินการจัดการให้ผู้ที่อาศัยหรือ ทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทออกไปจากที่ดินพิพาททั้งหมดด้วย โจทก์นำสืบว่า ในวัน นัดโอนโจทก์เตรียมเงิน ค่าที่ดินไปพร้อมแล้ว และโจทก์มีร้อยตำรวจเอกชาลี เดชศิริ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอชัยบาดาล ซึ่งเป็นผู้รับแจ้งความจากโจทก์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2533 ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข จ.4 เบิก ความเป็นพยานว่า ในวันที่โจทก์ไปแจ้งความ พยานได้สอบถามโจทก์ว่าพร้อมที่จะรับ โอนที่ดินหรือไม่ โจทก์บอกว่าเตรียมเงินมาพร้อมแล้วและได้เปิดกระเป๋าเจมส์บอนด์ ให้ดู พยานพบว่าเงินเพียงพอที่จะรับโอนที่ดินได้ ร้อยตำรวจเอกชาลีเป็นเจ้า พนักงานตำรวจไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใด เชื่อว่าได้เบิกความไปตามความจริง ที่นาย ธีระยุทธ พลพีชน์ และนายพรไพบูลย์ สงวนศักดิ์ พยานจำเลยเบิกความว่า จำเลย จำนองที่ดินพิพาทแก่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ในวันนัดโอนจำเลยกับนายธีระยุทธ

ซึ่งเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัดสาขาลำนาทรายณ์ ขอให้โอนที่ดินพิพาทโดย
ติดจำนอง อันเป็นการนำสืบในทำนองว่าโจทก์ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าที่ดินพิพาทนั้น
คำเบิกความของพยานจำเลยทั้งสองคนดังกล่าว แตกต่างกับคำเบิกความของจำเลย
ที่ว่าโจทก์ให้จำเลยจัดการไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาทก่อน คำเบิกความของนายธีระ
ยุทธ และนายพรไพบุลย์ จึงรับฟังเป็นความจริงไม่ได้พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำ
หนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย เชื่อได้ว่าในวันนัดโอนโจทก์มีเงินค่าที่ดินพร้อม
ที่จะชำระให้แก่จำเลย เหตุที่ไม่มีการโอนที่ดินพิพาททั้ง ๆ ที่โจทก์และจำเลยได้ไป
สำนักงานที่ดินอำเภอชัยบาดาลในวันนัดโอนนั้น เนื่องจากจำเลยยังมิได้จัดการให้
นายชิต ปุณศรี รื้อถอนบ้านและออกไปจากที่ดินพิพาท จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาจะ
ซื้อจะขาย ข้อ 5

ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ข้อต่อไปที่ว่า เมื่อจำเลยผิดสัญญาโจทก์มีสิทธิได้รับ
เงินมัดจำคืนและเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ตามสัญญาหรือไม่ในเรื่องเงินมัดจำนั้น
สัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมาย จ.3 กำหนดว่า โจทก์และจำเลยจะไปทำการโอน
ที่ดินพิพาทในวันที่ 27 ธันวาคม 2533 และจำเลยจะต้องจัดการให้ผู้อาศัยหรือผู้ทำ
ประโยชน์ออกไปจากที่ดินพิพาท ข้อเท็จจริงได้ความจากทางนำสืบของโจทก์และ
จำเลยตรงกันว่า ในวันที่ 27 ธันวาคม 2533 ซึ่งเป็นวันนัดโอนโจทก์และจำเลยได้ไป
ที่สำนักงานที่ดินอำเภอชัยบาดาลเพื่อทำการโอนที่ดินพิพาท แสดงว่าจำเลยได้ปฏิบัติ
ตามสัญญาในข้อที่ว่า จำเลยจะไปทำการโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ในวันที่ 27 ธันวาคม
2533 แล้ว จำเลยคงผิดสัญญาเฉพาะข้อที่กำหนดให้จำเลยจัดการให้ผู้อยู่อาศัยหรือ
ทำประโยชน์ออกไปจากที่ดินพิพาทก่อนวันโอนเท่านั้น แต่ต่อมาหลังจากที่โจทก์ไป
ขออายัดที่ดินพิพาทต่อนายอำเภอชัยบาดาลเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2534 เพื่อที่โจทก์
จะไปใช้สิทธิทางศาลขอให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตามสัญญา ตามคำขอ
เอกสารหมาย ล.22 จำเลยก็ได้จัดการให้นายชิตปุณศรี รื้อถอนบ้านและออกไปจาก
ที่ดินพิพาท ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย จ.7 และภาพถ่ายที่ดิน

พิพาทหมาย ล.5 เช่นนี้เห็นว่า การที่จำเลยได้ปฏิบัติตามสัญญาในข้อที่ว่าจะไปทำการโอนที่ดินพิพาทในวันนัดโอนแล้ว เพียงแต่จำเลยจัดกาให้ผู้อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ออกไปจากที่ดินพิพาทล่าช้าไปบ้างนั้น แม้เป็นการผิดสัญญาแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่จะถือว่าเป็นการละเลยไม่ชำระหนี้เสียทีเดียวอันจะเป็นผลให้จำเลยต้องส่งคืนเงินมัดจำให้แก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 378(3) อีกทั้งตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมาย จ.3 ก็มีได้กำหนดว่าถ้าฝ่ายจำเลยผิดสัญญาให้สัญญาจะซื้อจะขายเป็นอันเลิกกัน และโจทก์ก็ยังมิได้บอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทแต่อย่างใด เมื่อจำเลยจัดการให้ผู้ที่อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ออกไปจากที่ดินพิพาทแล้ว จำเลยสามารถโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ได้ การชำระหนี้ไม่เป็นการพ้นวิสัย โจทก์จึงเรียกมัดจำจำนวน 500,000 บาท คืนจากจำเลยไม่ได้ ส่วนค่าเสียหายซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมาย จ.3 กำหนดว่า ถ้าผู้จะขายเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้จะขายยอมให้ผู้จะซื้อฟ้องศาลบังคับคดีได้ทันที และยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้จะซื้ออีกส่วนหนึ่งเป็นจำนวน 1,000,000 บาท เห็นว่าค่าเสียหายดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเบี้ยปรับซึ่งกำหนดไว้ในสัญญา และเป็นเบี้ยปรับซึ่งจำเลยผู้เป็นลูกหนี้สัญญาจะให้เมื่อตนไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องตามสมควร กล่าวคือไม่ชำระหนี้ให้ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงเป็นเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 381 จำเลยผิดสัญญาโดยไม่จัดการให้ผู้ที่อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ออกไปจากที่ดินพิพาทก่อนวันนัดโอน นอกจากโจทก์จะมีสิทธิเรียกให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทอันเป็นการชำระหนี้แล้ว โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ยังมีสิทธิเรียกเอาเบี้ยปรับตามสัญญาจากจำเลยได้ด้วย แต่เบี้ยปรับที่กำหนดไว้ 1,000,000 บาท นั้น สูงเกินส่วน ศาลฎีกาเห็นว่า ที่ศาลชั้นต้นลดเบี้ยปรับที่จำเลยต้องชดเชยให้โจทก์ลงเหลือ 100,000 บาท เป็นจำนวนที่สมควรแล้ว ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยชำระค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับเมื่อใด ถือว่าจำเลยผิดนัดนับแต่วันฟ้องโจทก์จึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยสำหรับเบี้ยปรับจากจำเลยนับแต่วันฟ้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ชลอ บุญยเนตร-สมาน เวทวินิจ-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ